

刑法
No378

共通問題 R2-6

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、乙から、大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、乙に成り済まして入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
2. 甲は、架空請求により金銭をだまし取るために使おうと考え、実在しない「法務局民事訴訟管理センター」名義で、契約不履行による民事訴訟が提起されているので連絡をされたい旨記載されたはがきを印刷し、一般人をして実在する公務所が権限内で作成した公文書であると誤信させるに足りる程度の形式・外観を備えた文書を作成した。この場合、甲に有印公文書偽造罪が成立する。
3. 甲は、X市立病院の事務長を務める公務員であるが、同病院のために発注書を作成する権限を授与されていないのに、行使の目的で、同病院が業者Aに医療器具を発注していないにもかかわらず、それを発注した旨を記載した内容虚偽の「X市立病院事務長甲」名義の発注書を作成した。この場合、甲に虚偽有印公文書作成罪が成立する。
4. 甲は、支払督促制度を悪用して乙の財産を不正に差し押さえるなどして金銭を得ようと考え、乙に対する内容虚偽の支払督促を簡易裁判所に申し立てた上、乙宛ての支払督促正本等を配達しようとした郵便配達員に対し、乙本人を装い、郵便送達報告書の「受領者の押印又は署名」欄に乙の氏名を記載して提出し、支払督促正本等を受領した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
5. 甲は、消費者金融業者に提出する目的で、公文書である乙の国民健康保険被保険者証の氏名欄に自己の氏名が印刷された紙を貼り付けた上で、複写機を使用してこれをコピーし、一般人をして甲の国民健康保険被保険者証の真正なコピーであると誤信させるに足りる程度の形式・外観を備えたものを作成した。この場合、甲に有印公文書偽造罪が成立する。

1 正しい

最決平6.11.29(百選Ⅱ89事件)により、本記述は正しい。

まず、159条1項1号の「事実証明に関する」文書の意義について、判例は、**実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書**であるとし、大学入学試験の答案も、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書にあたるとしている。その理由として、判例は、入学選抜試験の答案は、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に可否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであるということも挙げている。次に、名義人に依頼されて作成した点について、裁判例(東京高判平5.4.5)は、「仮に、本件志願者のうち、替え玉受験が行われることについて何らかの認識があり、これを承諾するものがあったとしても、本件各答案は、志願者本人の学力の程度を判断するためのものであって、作成名義人以外の者の作成が許容されるものでないことは明らかである」として、本件有印私文書偽造、同行使罪の成立を認めている。したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。

2 正しい ★

最判昭28.11.13により、本記述は正しい。

本記述では、架空人名義を用いた場合に文書偽造の罪を認めることができるのか問題となる。本記述と同様の事案において、判例は、「**架空人名義を用いたとしても被告人の行為は私文書偽造罪を構成する**」としている。その理由として、判例は、この場合にも「**一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険**」があるということも挙げている。

3 誤っている

本記述は、甲に虚偽有印公文書作成罪が成立するとしている点で、誤っている。

虚偽公文書作成罪(156条)は、公文書等を作成する権限を有する公務員を主体とする真正身分犯であり、公務員でない者や、たとえ公務員であっても当該文書を作成する権限を有しない者は、本罪の正犯とはならない。本記述の甲は、X市立病院の事務長を務める公務員であるが、同病院のために発注書を作成する権限を授与されていない。したがって、内容虚偽の「X市立病院事務長甲」名義の発注書を作成しても、甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。

4 正しい

最決平16.11.30(百選Ⅱ31事件)により、本記述は正しい。

本記述では、甲による郵便送達報告書の「受領者の押印又は署名」欄に署名しただけの行為が、単なる署名であるとして署名偽造罪が成立するにとどまるか、文書とみられて有印私文書偽造罪が成立するかが問題となる。本記述と同様の事案において、判例は、「**郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒する行為は、同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成する**」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、郵便送達報告書における受領者の押印又は署名は、その他の記載と相まって、**当該受領者が上欄に記載された送達書類を受領したという観念を表示する文書とみることが可能であり、また、送達の適法性を判断する際における郵便送達報告書の重要性に照らすと、受領者の押印又は署名が持つ意味に対する公共の信用は、文書偽造罪において保護すべきである**ということも挙げている。

5 正しい

最判昭 51.4.30（百選Ⅱ88 事件）により、本記述は正しい。

本記述では、写真コピーの文書性が問題となる。本記述と類似の事案において、判例は、有印公文書偽造罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「写真コピーは、そこに複写されている原本が右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるものであり、それゆえに、公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いのである。右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、公文書偽造罪の客体たりうるものであつて、この場合においては、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであ」ということを挙げている。したがって、甲に有印公文書偽造罪が成立する。